

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3153/2531

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 288

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย ปิยะพรหรือเอี้ยง แยมมีเชาว์

โจทก์

จำเลย

น. ฟังผู้ตายแล้ววิ่งหนีไปทางทิศตะวันออก ผู้เสียหายจึงเข้าไปประครองผู้ตาย จำเลยซึ่งยืนอยู่ห่างเพียง 5 วาได้ถือมีดเข้ามาฟันผู้เสียหายและห้ามมิให้ผู้ใดนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลการกระทำของจำเลยมิใช่การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะที่ น. ฟันผู้ตาย จำเลยไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการที่ น. ฆ่าผู้ตาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,83, 288, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 288, 86 ซึ่งเป็นความผิดหลายกรรม ลงโทษสนับสนุนการฆ่าผู้อื่นตามมาตรา

288, 86 จำคุก 10 ปี ลงโทษฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ตาม มาตรา 295 จำคุก 15 ปี รวมจำคุก 11 ปี ยกฟ้องข้อหาอื่นนอกจากนี้

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์นายสำราญผู้เสียหายเบิกความว่า เมื่อนายนเรศพันธ์ผู้ตายแล้วได้วิ่งหนีไปทางทิศตะวันออกผู้เสียหายจึงเข้าไปประครองผู้ตาย จำเลยได้ถือมีดปั้งตอเข้ามาฟันผู้เสียหาย และห้ามมิให้ผู้ใดนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล แล้วจึงหลบหนีไป เห็นว่าการกระทำของจำเลยมิใช่การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะที่นายนเรศพันธ์ผู้ตายเพราะการกระทำความผิดของนายนเรศได้เสร็จเด็ดขาดไปแล้ว แม้ขณะเกิดเหตุจำเลยยืนดูนายนเรศพันธ์ผู้ตายห่างเพียง 5 วา แต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการทำร้ายผู้ตายแต่อย่างใด พยานโจทก์ปากอื่นคงเบิกความเพียงว่า เห็นนายนเรศทำร้ายผู้ตาย ไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวพันถึงจำเลยด้วย จึงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยเป็นผู้สนับสนุนในการที่นายนเรศฆ่าผู้ตาย พยานหลักฐานโจทก์ไม่มั่นคงพอรับฟังลงโทษจำเลยได้ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุษิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ